CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DECISÃO N° 9

Processo nº: 00190.105349/2020-07

No exercício das atribuições a mim conferidas pelo art. 49 da Medida Provisória nº. 1.154, de 1º de janeiro de 2023, pela L nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e pela Lei n°. 12.846, de 1° de agosto de 2013, adoto como fundamento desta decisão, em parte, Relatório Final da Comissão de Processo Administrativo de Responsabilização nº. 00190.105349/2020-07, bem como o Parecer n 00199/2021/CONJUR-CGU/CGU/AGU, aprovado pelo Despacho nº. 00651/2022/CONJUR-CGU/CGU/AGU e pelo Despacho n 00890/2022/CONJUR-CGU/CGU/AGU da Consultoria Jurídica junto a esta Controladoria-Geral da União, com fundamento no artigo 8 inciso IV, da Lei nº. 8.666, de 1993 e artigo 6°, incisos I e II, da Lei n°. 12.846, de 2013 c/c os artigos 15, incisos I e II, 17 e 18, do Decre nº. 8.420, de 18 de março de 2015, para aplicar **à pessoa jurídica DECAL BRASIL LTDA., CNPJ nº 03.973.894/0001-94,** por ter praticad os atos lesivos tipificados nos artigos 88, inciso III, da Lei nº. 8.666, de 1993 e 5º, incisos I e IV, "d", da Lei nº. 12.846, de 2013, a penalidades de:

a) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

b) multa no valor de R$ 3.905.734,97 (três milhões, novecentos e cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos);

c) publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora, na forma do §5º do art. 6º da Lei nº. 12.846, de 2013, em meio de comunicação de grande circulação pelo prazo de 1 (um) dia, em edital afixado no estabelecimento pelo prazo de 60 (sessenta) dias, e em seu sítio eletrônico pelo prazo de 30 (trinta) dias; e

Os efeitos desta decisão ficam suspensos até o decurso do prazo previsto no art. 11 do Decreto nº. 8.420, de 18 de março de 2015, e, caso ha apresentação de pedido de reconsideração, até o julgamento do mesmo.

Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS MARQUES DE CARVALHO**, **Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União**, em 09/02/2023, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cgu.gov.br/conferir informando o código verificador 2646749 e o código CRC A2CD7DD8

SEI nº 2646749